

2023 年度
不動産証券化協会認定マスター
Course1 修了試験・再認定試験
解答

105. 不動産証券化と倫理行動	4
101. 不動産証券化の概論	6
102. 不動産投資の実務	10
103. 不動産証券化商品の組成と管理	17
104. ファイナンス理論と投資分析	33

科目	問題番号	出題項目	解答	あなたの解答
午前	105	1 専門家責任	2	
		2 忠実義務	3	
		3 J-REITにおける利益相反取引規制	2	
		4 J-REITにおけるインサイダー取引規制	4	
		5 第I部及び第IV部	2	
	101	6 不動産証券化概論	2	
		7 不動産証券化の仕組み	2	
		8 不動産証券化商品	3	
		9 不動産証券化	2	
		10 不動産と私法	2	
		11 不動産取引等の法規制	1	
		12 金融市場と金利	2	
		13 情報開示	4	
		14 株式の基礎知識	2	
		15 債券の利回り	4	
		16 銀行業務	1	
		17 銀行の自己資本比率規制	1	
		18 プロジェクトファイナンス	2	
		19 国内機関投資家の資産運用	2	
		20 内外機関投資家の不動産投資	3	
		21 日米年金の不動産投資等	3	
		22 企業年金の不動産投資	2	
		23 コーポレートファイナンスとアセットファイナンス	4	
		24 証券化における信託の利用	1	
		25 資産別証券化の特徴等	4	
	102	26 不動産投資の基礎	2	
		27 不動産投資におけるリスクマネジメント	3	
		28 アセットマネジメント業務	4	
		29 アセットマネジメント業務	2	
		30 ストラクチャリング	2	
		31 オフィスについて	4	
		32 地価について	1	
		33 様々なアセットについて	1	
		34 ホテルについて	3	
		35 デューデリジェンス(1)	1	
		36 デューデリジェンス(2)	3	
		37 不動産の鑑定評価の各手法	2	
		38 直接還元法の計算	3	
		39 DCF法の計算	3	
		40 遵法性の調査	1	
		41 修繕更新費用	3	
		42 地震リスク評価(PML)	2	
		43 プロパティマネジメント	4	
		44 テナント賃貸管理(1)	1	
		45 テナント賃貸管理(2)	2	
		46 建物管理業務	2	
		47 建物修繕業務	1	
		48 エネルギー管理業務・品質管理	1	
		49 ビル改修及び建築関連リスクと法規制	2	
		50 環境不動産	4	

科目	問題No.	出題項目	解答	あなたの解答
午後	103	1 倒産隔離と真正譲渡	1	
		2 不動産証券化の仕組み	2	
		3 賃貸借契約の承継等	4	
		4 不動産の信託と債権債務関係	3	
		5 特定目的会社の法制度	3	
		6 投資法人の法制度	1	
		7 金商法の適用	2	
		8 金商法上の有価証券	4	
		9 金商法上の特定投資家	4	
		10 不動産証券化法制の歴史	4	
		11 投資家保護に関する法令上の適用	3	
		12 不動産投資商品	3	
		13 ファンド間利益相反行為	3	
		14 不動産証券化商品の組成	1	
		15 金融商品取引業	2	
		16 不動産特定共同事業	4	
		17 商品販売に係る届出	1	
		18 J-REITにおけるインサイダー取引規制	3	
		19 J-REITの制度上の課題	2	
		20 不動産流動化実務指針	1	
		21 連結会計	4	
		22 開示対象特別目的会社	2	
		23 リース会計	1	
		24 減損会計	4	
		25 有価証券の評価	3	
		26 資産除去債務	1	
		27 不動産に関する会計基準	4	
		28 スキームにおける納税義務	4	
		29 組合の税務	3	
		30 信託の税務	2	
		31 特定目的会社の導管性要件	3	
		32 投資法人の導管税要件	4	
		33 税会不一致(REITとTMK比較)	3	
		34 流通税	1	
		35 消費税	3	
	104	36 期待効用と確実性等価	3	
		37 正規分布	1	
		38 現代ポートフォリオ理論(1)	2	
		39 現代ポートフォリオ理論(2)	4	
		40 資本資産評価モデル(CAPM)	3	
		41 バフォーマンス評価	4	
		42 スポットレート	3	
		43 デュレーション	3	
		44 先物取引と先渡し契約	1	
		45 オプション取引	3	
		46 最適資本構成とMM理論	2	
		47 投資インデックス	1	
		48 エクイティ投資のリスク	4	
		49 J-REIT市場分析	1	
		50 ESG	2	

105. 不動産証券化と倫理行動

問題1 2

(解説)

- イ. 誤り。専門家の民事責任とは、専門家はその職務を遂行するうえで他人に不適切な役務の提供をすることによって（あるいはなすべき役務の提供を行わないことによって）、これを信頼した依頼者その他の第三者が損害を受けた場合に負う賠償責任をいう（105 テキスト P. 29 参照）。依頼者との関係だけではなく第三者に対しても責任を負う場合がある。その典型的な例が、ニ. の設例で問題となるような、依頼者の相手方（当該相手方との関係には契約関係はない）に対する責任である。
- ロ. 正しい。まず、似たような具体例は建物所有者のための仲介業者の事例として105テキスト第Ⅱ部 1.3.2で紹介している（105テキストP.30参照）。本設問では、依頼者からの具体的な指示に反しているの、善管注意義務違反であることは明らかであろう。専門家としての善管注意義務の程度を問題にすることもない明確な違反行為と考えられる。この場合、依頼者との間の契約関係における善管注意義務違反ということで契約上の債務不履行に基づく損害賠償という構成となる。なお、この構成の場合は、担当した宅地建物取引士B個人は業者Aが負う債務の履行過程における履行補助者の立場である。
- ハ. 正しい。上記ロで紹介した裁判例でも「信義則上の説明義務」を認めている。信義則が基礎にあることは105テキスト第Ⅱ部1.4.4でも指摘している。（105テキストP.36参照）
- ニ. 誤り。まず設問の事案で投資家に賠償責任を負う可能性があるのは、当該従業員と会社の両方である。（Web 講義 105 第Ⅱ部 P6 参照）。原告は両方を被告とすることができし、いずれか一方を被告とすることもできる。専門家責任を負う者は専門家としての当該従業員個人である。会社の責任は専門家責任ということではなく使用者責任と整理される。「会社は投資家に対して契約上の善管注意義務を負わないため、会社が投資家に対して損害賠償責任を負うことはない。」と記載している点が誤りである。会社も当該従業員も投資家との間には契約関係がないので、契約上の善管注意義務を投資家に対して負っているわけではないが、第三者たる投資家に不法行為責任を負う。（105 テキスト P. 40 参照）

問題2 3

(解説)

- イ. 正しい。金融商品取引業者等は、自己又は第三者の利益と依頼者の利益が対立するような関係に立つ場合には、利益相反行為をしてはならない義務を負う場合もある、という点は正しい（例外があるとしても）。例えば金商法第 42 条の 2 は、「金融商品取引業者等は、その行う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。」としていくつかの行為を禁止しているが、利益相反関係にある行為だからと解される。（105 テキスト P. 43 参照）
- ロ. 誤り。顧客本位の原則は法的義務ではないことは明確である。ただし、原則とされている事項については、すでに金商法上規定されていることもある。（105 テキスト P. 48 参照）
- ハ. 誤り。金商法第 42 条第 1 項では、「金融商品取引業者等は、権利者（次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。）のため忠実に投資運用業を行わなければならない。」として、権利者については、投資一任契約では契約の相手方とあるので、投資一任運用会社が本設問の合同会社に対して忠実義務を負うことは明文化されているが、民法には受任者は善管注意義務を負うという規定はあるものの、忠実義務の明文規定はなく、解釈上、忠実義務を負うとされている（105 テキスト P. 41～42）。

- ニ. 誤り。第一種金融商品取引業者は、金商法上では、忠実義務を規定されていない。ただし、民法の受任者としての忠実義務は負うものと解される。その場合の解釈については上記ハ. で述べた通りである。第一種金融商品取引業者が受任者としての忠実義務を負うとした場合に、その相手方は委託者である。第一種金融商品取引業者は、投資家に対しては信義則上の説明義務を負う。

問題3 2

(解説)

- イ. 正しい。投信法の規制である。（105 テキスト P. 65 参照）
- ロ. 正しい。資産運用会社の自主規制に基づくプロセスである。（105 テキスト P. 75 参照）
- ハ. 誤り。投信法の規制により、利益相反取引の取引報告書を交付するのは、資産運用会社から投資法人に対してである。（105 テキスト P. 66～67 参照）
- ニ. 正しい。投信協会が定める「投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則」に基づく要請である。（105 テキスト P. 67 参照）

問題4 4

(解説)

- 個人Dは、上場投資法人Aの資産運用会社Bの役員であるから、A（上場会社等）の会社関係者である。また、Aが合併を機関決定した場合、その事実はAに係る重要事実（決定事実）にあたる。Dは、この重要事実が公表される前にAの投資証券を購入しており、インサイダー取引規制に抵触する。金商法では、インサイダー取引規制に違反する株式等の売買を行った者について、罰金刑等と合わせて、その取引で得た財産を没収するものとされる（金商法第 198 条の 2）。この場合に没収される財産は、取引によって不正に得られた「利益」だけでなく、取引された「財産全体」となるため、Dが没収される財産は4,000万円となる。（105 テキスト P. 79【図表Ⅲ-2-1】参照）

問題5 2

(解説)

- イ. 正しい。もっとも、信認者が自らを受益者に指定すれば、契約の場合と同様2人関係になる。（105 テキスト P. 12）
- ロ. 誤り。選択肢は信認について述べている。（105 テキスト P. 12）
- ハ. 正しい。その意味で、マスター職業倫理規程は「不断の研鑽」を求めているのである。（105 テキスト P. 21）
- ニ. 誤り。処分は、厳重注意、戒告、一時登録抹消、資格の取消し、資格の剥奪の5つ。（105 テキスト P. 110）

101. 不動産証券化の概論

問題 6 2

(解説)

- イ. 誤り。不動産証券化は特定の資産の信用力に依存して資金調達をするため、「アセットファイナンス」の領域に属する。(101 テキスト P. 11～12 参照)
- ロ. 正しい。(101 テキスト P. 18 参照)
- ハ. 正しい。年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) は、2014 年に J-REIT への投資を開始している。(101 テキスト P. 19 参照)
- ニ. 誤り。不動産証券化を活用することによって、リスクの移転・分散・加工といったリスクコントロールは可能になるが、リスクそのものを消去することはできない。(101 テキスト P. 13 参照)

問題 7 2

(解説)

- イ. 誤り。借入比率が高まると出口リスクは増幅する。(101 テキスト P. 48～49 参照)
- ロ. 正しい。(101 テキスト P. 52 参照)
- ハ. 誤り。オリジネーターではなく投資家。(101 テキスト P. 50～51 参照)
- ニ. 正しい。(101 テキスト P. 46～47 参照)

問題 8 3

(解説)

1. 誤り。RMBS ではなく CMBS のことである。(101 テキスト P. 64～65 参照)
2. 誤り。私募 REIT は運用期間の定めがない。(101 テキスト P. 63～64 参照)
3. 正しい。(101 テキスト P. 61～62 参照)
4. 誤り。資産流動型スキームではなくファンド型もしくは資産運用型スキームのことである。(101 テキスト P. 60 参照)

問題 9 2

(解説)

1. 正しい。(101 テキスト P. 67 参照)
2. 誤り。リスクプレミアムの圧縮が正しい。(101 テキスト P. 74 参照)
3. 正しい。(101 テキスト P. 37 参照)
4. 正しい。(101 テキスト P. 40～41 参照)

問題 10 2

(解説)

1. 誤り。そのような規定はない。(101 テキスト P. 108 参照)。
2. 正しい。(借地借家法第 2 条第 1 号) (101 テキスト P. 108 参照)
3. 誤り。作成されるのが通常であるが、売買契約の成立要件ではない。売買契約は不要式契約であり諾成契約である (民法第 555 条)。(101 テキスト P. 101 参照)
4. 誤り。所有権移転登記がされるのが通常であるが、売買契約の成立要件ではない。第三者對抗要件として機能するものである (民法第 177 条)。(101 テキスト P. 102 参照)

問題 11 1

(解説)

空欄を埋めた文章は以下のとおりである。(101 テキスト P. 122～123、P. 130 参照)

不動産の取引や管理においては、様々な法規制が存在する。たとえば、(イ) 宅地や建物の売買の媒介や代理等を業として行う場合、宅地建物取引業の(ロ) 免許が求められる。また、一定規模を超える賃貸住宅の管理業務を業として行う場合、(ハ) 賃貸住宅管理業の (ニ) 登録が必要となる。この(ニ) 登録を受け管理を受託した(ハ) 賃貸住宅管理業者であって宅地建物取引業者でない者は、当該賃貸住宅の賃貸借契約の媒介を業とすること(ホ) はできない。

問題 12 2

(解説)

- イ. 正しい。(101 テキスト P. 140 参照)
- ロ. 誤り。株式・社債・CP 等による資金調達は直接金融である。(101 テキスト P. 140 参照)
- ハ. 誤り。先渡契約ではなくデリバティブ取引である。(101 テキスト P. 144 参照)
- ニ. 正しい。(101 テキスト P. 146 参照)

問題 13 4

(解説)

- イ. 正しい。(101 テキスト P. 152～153 参照)
- ロ. 正しい。(101 テキスト P. 153 参照)
- ハ. 正しい。(101 テキスト P. 153 参照)
- ニ. 正しい。(101 テキスト P. 154 参照)

問題 14 2

(解説)

- イ. 誤り。上場審査基準に適合していることに加え、企業内容などの開示を適切に行うことができる状況にあるか等の実質的な審査が行われる。(101 テキスト P. 161 参照)
- ロ. 正しい。(101 テキスト P. 161 参照)
- ハ. 正しい。(101 テキスト P. 161～162 参照)
- ニ. 誤り。貸借取引ではなく信用取引という。(101 テキスト P. 162 参照)

問題 15 4

(解説)

償還利回り (%)

= [年間クーポン収入 + (償還価格 - 購入価格) ÷ 残存年数] ÷ 購入価格 × 100

= [100 円 × 0.5% + (100 円 - 95 円) ÷ 5] ÷ 95 円 × 100 ≒ 1.58%

(101 テキスト P. 169 参照)

問題 16 1

(解説)

- イ. 正しい。(101 テキスト P. 176 参照)
- ロ. 誤り。支払準備率が高いほど銀行が支払準備のため手元に置くお金が増えることから、信用創造の結果、創り出される派生的預金は小さくなる。(101 テキスト P. 183～184 参照)

- ハ. 正しい。(101テキストP.180参照)
ニ. 正しい。(101テキストP.200参照)

問題 17 1

(解説)

空欄を埋めた文章は以下のとおりである。(101テキストP.187～188参照)

リスクの算出方法について、これまでは各行一律横並びで適用されていたが、バーゼルⅡでは、(イ) 標準的手法と (ロ) 内部格付手法、更に後者を (ハ) 基礎的手法と (ニ) 先進的手法 とに区分し、簡易なものから高度なものまで3つの手法から各行が選択できるようになった。

問題 18 2

(解説)

空欄を埋めた文章は以下のとおりである。(101テキストP.191参照)

プロジェクトファイナンスにおいても、スポンサーは事業の実質的な推進主体として (イ) 重要であり、与信判断の (ロ) 重要な要素となる。また、スポンサーは通常SPVに出資するとともに、(ハ) 限定的な形で (ニ) 信用補完を与えることが多い。

問題 19 2

(解説)

- イ. 正しい。(101テキストP.206参照)
ロ. 誤り。生命保険協会と損害保険協会の2022年のデータによれば、運用資産に占める国債の割合は、国内生命保険会社では39.7%であるのに対し、国内損害保険会社では13.8%であり、生命保険会社の方が高い。(101テキストP.212～215、【図表V-2-1】【図表V-2-3】参照)
ハ. 正しい。(101テキストP.219～220参照)
ニ. 誤り。支払い義務等の特性に基づき総合的にリスク管理を行う手法は、ALM (Asset Liability Management) であり、機関投資家の資産運用・管理では、ALM の考え方が導入されている。PML は Probable Maximum Loss (予想最大損失率) の略称で、地震などの災害リスク評価で用いられる指標である。(101テキストP.207～208参照)

問題 20 3

(解説)

- イ. 正しい。(101テキストP.210～212【図表V-1-6】参照)
ロ. 正しい。(Web講義101第V部第2章P.17、P.19参照)
ハ. 正しい。(101テキストP.212～216参照)
ニ. 誤り。GICが、2014年に「パシフィックセンチュリープレイス」を約1,800億円で取得したほか、CICが2015年に「目黒雅叙園」を取得する等、日本でも大型取引を行っている。(101テキストP.221～222参照)

問題 21 3

(解説)

- イ. 誤りではない。(101テキストP.216【図表V-2-4】及びP.238参照)
ロ. 誤り。最大なのは、言わずもがな米国である。(101テキストP.242参照)
ハ. 誤り。(Web講義101第VI部資料P.12参照)

- ニ. 誤りではない。5:3:3:2規制が廃された後、継続基準および非継続基準を充足していれば、特定の投資対象に対する制限は科されていない。(Web講義101第VI部P.7での解説)
ホ. 必ずしも誤りとは言えない。

問題 22 2

(解説)

空欄を埋めた文章は以下のとおりである。(101テキストP.236参照)

本問は、年金運用における基本的な概念である「受託者責任」の正確な理解を問う問題である。

企業年金基金は、年金の (イ) 受給権者 や制度加入者に対して (ロ) 受託者責任 を負っている。企業年金基金が年金資産の運用に関し負っている (ロ) 受託者責任 の中で特に重要なものは、注意義務と (ハ) 忠実義務 である。

問題 23 4

(解説)

- イ. 誤り。(101テキストP.253等参照)
ロ. 誤り。わが国では銀行借入を中心とした間接金融が現在でも引き続き比較的大きな影響力を持っている。(101テキストP.307参照)
ハ. 誤り。オリジネーターによる詐欺的行為のリスクやサービシングリスクなどを勘案する必要がある、スキームによってオリジネーターの信用力が影響する事が全くない訳ではない。(101テキストP.274～275参照)
ニ. 誤り。資産そのものが生み出すキャッシュフロー、資産価値等を裏付とする信用力の高い金融商品にできれば低コストでの資金調達が可能であるが必ずではない。(Web講義101第VII部P.28参照)

問題 24 1

(解説)

- イ. 誤り。オリジネーターは信託受託者(信託銀行)と信託契約を締結の上で資産を信託譲渡し、委託者兼当初受益者として信託受益権を取得した後に信託受益権をSPCへ譲渡するというストラクチャーが一般的である。(101テキストP.266参照)
ロ. 正しい。(101テキストP.267参照)
ハ. 誤り。集団投資信託や法人課税信託などの法人税法第12条ただし書きに掲げられた信託(但書信託)は、例外として課税対象とされている。(101テキストP.267参照)
ニ. 誤り。特定目的会社でも信託が利用されるケースがある。(Web講義101第VII部P.12参照)

問題 25 4

(解説)

- イ. 誤り。事業性のアパートローンは相対的にデフォルトリスクが高いと見なされ、当該アパートの収支計画と債務者の返済余力の双方をチェックする必要があると考えられており、債務者が自らの住居として住宅を利用している住宅ローンとはリスク特性が異なるとの見方が一般的である。(101テキストP.301参照)
ロ. 誤り。2016年以降に再び日本政策金融公庫が主導する形で再開されて参加型のCLOの発行がされている。(101テキストP.298参照)
ハ. 正しい。(101テキストP.302参照)
ニ. 正しい。(101テキストP.305参照)

102. 不動産投資の実務

問題 26 2

(解説)

- イ. 正しい。(102 テキスト巻頭の「本テキストのねらいと学習のポイント」参照)
- ロ. 正しい。(102 テキスト P.11 参照)
- ハ. 誤り。保有期間中のキャッシュ・フローの向上に加えて、出口価格の上昇がある。(102 テキスト P.12 参照)
- ニ. 誤り。どのような物件に投資するかという投資基準は、あらかじめ決めてある。(102 テキスト P.22 参照)

問題 27 3

(解説)

- イ. 誤り。コンピュータウイルスによる被害も不動産投資におけるリスクである。(102 テキスト P.14 参照)
- ロ. 正しい。(102 テキスト P.15 参照)
- ハ. 正しい。(102 テキスト P.16 参照)
- ニ. 正しい。(102 テキスト P.16 参照)

問題 28 4

(解説)

- 1. 誤り。GK-TK スキームでは金融商品取引法、TMK スキームでは資産流動化に関する法律に主に則る必要がある。(102 テキスト P.29【図表 I-2-3】参照)
- 2. 誤り。前段は正しいが、未払い配当は配当原資に対し利益配当が不足するのではなく、利益配当に対し配当原資が不足する状態。(102 テキスト P.49～50 参照)
- 3. 誤り。レントロールは必ずしも賃貸借内容の実態（フリーレント、レントホリデーの有無等）を反映したものではない。(102 テキスト P.35 参照)
- 4. 正しい。(102 テキスト P.46 参照)

問題 29 2

(解説)

- イ. 誤り。投資（運用）委員会は不動産・信託受益権の取得時のみ限らず、運用期間中の大規模修繕工事の実施や資金調達（リファイナンス）、また売却時にも行う。(102 テキスト P.47～48 参照)
- ロ. 正しい。(102 テキスト P.44 参照)
- ハ. 誤り。LTV テストは LTV 値が基準値以下である必要があり、LTV 値が基準値を上回ると記載の事態となる。(102 テキスト P.52 参照)
- ニ. 正しい。(Web 講義 102 第 I 部資料第 2 章 P.19 参照)

問題 30 2

(解説)

- イ. 誤り。前段の現物不動産のみに利用できるという部分が誤りであり、現物不動産のほか信託受益権でも利用することができる。後段の開発案件などに利用されることは正しい。(102 テキスト P.29【図表 I-2-3】、P.40～P.41【図表 I-2-9】参照)

- ロ. 正しい。(102 テキスト P.43 参照)
- ハ. 正しい。(102 テキスト P.42 参照)
- ニ. 誤り。リファイナンスなどの資金調達に関する業務はアセットマネジャーの業務範囲であり、PM の業務範囲となるものではない。(102 テキスト P.42～43 参照)

問題 31 4

(解説)

- 1. 誤り。延床 5,000 坪未満の中小規模ビルはバブル期に竣工が集中しているが、延床 5,000 坪以上のビルはバブル期以降にも竣工が続いている。(102 テキスト P.72、P.73【図表 II-3-3】参照)
- 2. 誤り。東京 23 区は 1,206 万坪。対して大阪市は 313 万坪で、東京 23 区の賃貸可能面積は大阪市の 4 倍近くになる。(102 テキスト P.71～72 参照)
- 3. 誤り。コロナ禍前もほぼ 4 坪前後で推移している。(102 テキスト P.75、P.76【図表 II-3-6】参照)
- 4. 正しい。(Web 講義 102 第 II 部第 3 章 P.17 参照)

問題 32 1

(解説)

- イ. 正しい。(102 テキスト P.67 参照)
- ロ. 誤り。評価替えは 3 年に 1 度である。(102 テキスト P.68 参照)
- ハ. 誤り。毎年 1 月 1 日時点における価格である。(102 テキスト P.67 参照)

問題 33 1

(解説)

- イ. 誤り。東京 23 区は 2021 年には転出超過であったが、2022 年には再び流入超過となった。(102 テキスト P.97 参照)
- ロ. 誤り。入居テナントの売上が下がった場合は賃料が減少し賃料収入が不安定となるため、必ずしも有利とはいえない。(102 テキスト P.91～92 参照)
- ハ. 正しい。(102 テキスト P.111～113 参照)
- ニ. 誤り。EC 取引や宅配などは増えているが、国土交通省「貨物地域流動調査」によると、貨物の国内輸送量は減少傾向にあり、2020 年にはさらに落ち込んだ。(102 テキスト P.107 参照)

問題 34 3

(解説)

- 1. 誤り。外国人の割合は多い年（2019 年）でも 2 割未満である。(102 テキスト P.101～102【図表 II-5-3】参照)
- 2. 誤り。リゾートホテルの最も稼働率が高いのは夏休みの時期にあたる 8 月である。(102 テキスト P.105 参照)
- 3. 正しい。(102 テキスト P.104 参照)
- 4. 誤り。実際に販売された客室数で除し、売れなかった客室は計算に含まない。(102 テキスト P.104 参照)

問題 35 1

(解説)

- イ. 誤り。一般的に、普通賃貸借契約を締結しているテナントの賃料が、市場賃料と比較して低廉な場合は、更新時に直ちに市場賃料まで増額することが困難な場合が多い。(102 テキスト P.127 参

- 照)
- ロ. 正しい。(102 テキスト P. 127 参照)
- ハ. 正しい。(102 テキスト P. 127 参照)
- ニ. 正しい。(102 テキスト P. 126～127 参照)

問題 36 3
(解説)

- イ. 正しい。(102 テキスト P. 150～151 参照)
- ロ. 誤り。感度分析を行う上では、キャッシュ・フローや価格に大きな影響を与える要因について把握し、起こりうる範囲で分析を行うことに留意する必要がある。あまり重要でない要因の分析や現実的でない範囲の分析は、かえって投資判断を過度に楽観的や悲観的にさせる場合もありうる。
(102 テキスト P. 150～151、Web 講義 102 第Ⅲ部③P. 18 参照)
- ハ. 正しい。(102 テキスト P. 151 参照)
- ニ. 正しい。(102 テキスト P. 154 参照)

問題 37 2
(解説)

- イ. 誤り。取引事例比較法は、市場性に着目した手法であるが、取引事例比較法を適用して求められた試算価格は比準価格という。(102 テキスト P. 195 参照)
- ロ. 誤り。建物の減価修正の方法としては耐用年数に基づく方法と観察減価法があり、原則としてこれらを併用する。(102 テキスト P. 200 参照)
- ハ. 正しい。(102 テキスト P. 197～198 参照)
- ニ. 正しい。(102 テキスト P. 202 参照)

問題 38 3
(解説)

直接還元法は一期間の純収益を還元利回りで還元して収益価格を試算する方法である。
問題の前提条件及び指示に従い、試算すると次の通りとなる。(102 テキスト P. 202～208、P. 214～217、P. 242～243 参照)

各項目	数値	計算方法
貸室賃料収入	216,000,000 円	賃貸可能面積 × 月額貸室賃料単価 × 12ヶ月
共益費収入	28,800,000 円	賃貸可能面積 × 月額共益費単価 × 12ヶ月
共益費込み貸室賃料収入	244,800,000 円	貸室賃料収入 + 共益費収入
空室等損失	12,240,000 円	共益費込み貸室賃料収入 × 5.0%
運営収益	232,560,000 円	共益費込み貸室賃料収入 - 空室等損失
運営費用	58,140,000 円	運営収益の25.0%を計上する
運営純収益	174,420,000 円	運営収益 - 運営費用
敷金の運用益	1,080,000 円	月額貸室賃料収入 × 6ヶ月 × 1.0%
資本的支出	9,100,000 円	建物再調達原価 × 0.5%
純収益	166,400,000 円	運営純収益 + 敷金の運用益 - 資本的支出
還元利回り	5.0%	前提条件より
収益価格	3,330,000,000 円	純収益 ÷ 還元利回り (上3桁未満を四捨五入)

問題 39 3
(解説)

設問の前提条件に基づいて試算すると以下の通りである。(102 テキスト P. 202～209、P. 218～219、P. 244～245 参照)

単位:円

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目
純収益(NCF)	50,000,000	52,500,000	55,125,000	55,125,000	55,125,000	55,125,000
複利現価率	0.95	0.91	0.86	0.82	0.78	
純収益の現在価値	47,500,000	47,775,000	47,407,500	45,202,500	42,997,500	

保有期間満了時の売却価格	1,080,000,000	6年目純収益 最終還元利回り	※上3桁未満を四捨五入した金額
売却費用	21,600,000	売却価格 × 2.0%	
復帰価格	1,058,400,000	売却価格 - 売却費用	
復帰価格の現在価値	825,552,000	復帰価格 × 5年目複利現価率	
純収益の現在価値合計	230,882,500		

割引率	5.0%
最終還元利回り	5.1%

DCF法による収益価格	1,060,000,000	※上3桁未満を四捨五入した金額
-------------	---------------	-----------------

問題 40 1
(解説)

空欄を埋めた文章は、以下のとおりである。(102 テキスト P. 175～177、Web 講義 102 第Ⅲ部 P. 47～49 参照)

違法性の視点の一つに、建物の建設に関わる適正手続きを確認するという側面がある。建物竣工当時の違法性の確保は、(イ) 検査済証の書面をもって証明されることになるため、この書類は最も重要な書類のひとつである。この書類を紛失した場合には、(ロ) 特定行政庁から建築確認台帳に関わる記載事項証明というものを発行してもらえる場合がある。これら一連の申請・確認・検査は、建築物、建築設備、工作物を対象に行われる。特に (ハ) 昇降機は1台ずつこれらの手続きが行われ、それぞれにおいて書類が交付される場合があるので注意を要する。 一方、違法性には建物の管理が法的に適正に行われているかという視点もある。たとえば竣工後に法違反や無届の増改築がないか、(ニ) 避難経路に物が置かれていないかといった管理上の問題がないかを確認する側面である。
--

問題 41 3

(解説)

102 テキスト P. 171～172 参照。

1. 正しい。
2. 正しい。
3. 誤り。この記載は短期修繕更新費用の内容である。
4. 正しい。

問題 42 2

(解説)

102 テキスト P. 177～181 を参照、また Web 講義解説も参照のこと。

1. 正しい。
2. 誤り。ER 作成者により評価方法や評価結果は異なるため、ポートフォリオ分析を行うまたは行う可能性がある場合は、ER 作成者(PML 評価者)を 1 社に統一することが望ましい。
3. 正しい。
4. 正しい。

問題 43 4

(解説)

1. 誤り。問題文はアセットマネジメントの説明である。(102 テキスト P. 254、Web 講義 102 第IV部 P. 3 参照)
2. 誤り。プロパティマネジメントでは維持管理のコストと品質を最適化することが肝要であって、コスト削減が最優先されるわけではない。(102 テキスト P. 254、Web 講義 102 第IV部 P. 4 参照)
3. 誤り。狭義のプロパティマネジメントの説明となっている。広義のプロパティマネジメントはこれに「リーシングマネジメント」と「コンストラクションマネジメント」を含む。(102 テキスト P. 255、Web 講義 102 第IV部 P. 7 参照)
4. 正しい。(102 テキスト P. 254、Web 講義 102 第IV部 P. 9～10 参照)

問題 44 1

(解説)

1. 正しい。(102 テキスト P. 273、Web 講義 102 第IV部第 2 章 P. 14 参照)
2. 誤り。(誤) 一般的に法的拘束力を有する。→ (正) 一般的に法的拘束力は有さない。(102 テキスト P. 274、Web 講義 102 第IV部第 2 章 P. 17 参照)
3. 誤り。(誤) 契約期間が 2 年以上→ (正) 契約期間が 1 年以上。(102 テキスト P. 276 参照)
4. 誤り。館内使用細則の説明となっている。(102 テキスト P. 278、P. 282、Web 講義 102 第IV部第 2 章 P. 21、P. 26 参照)

問題 45 2

(解説)

イ. 正しい。(102 テキスト P. 279 参照)

- ロ. 誤り。A 工事の説明となっている。C 工事はテナント側の指定業者、費用負担で施工する工事を指す。(102 テキスト P. 281、Web 講義 102 第IV部第 2 章 P. 24 参照)
- ハ. 誤り。引越し作業にともなう養生などの費用は、通常、テナント側の負担となる。(102 テキスト P. 282、Web 講義 102 第IV部第 2 章 P. 25 参照)
- ニ. 正しい。(102 テキスト P. 282、Web 講義 102 第IV部第 2 章 P. 26 参照)

問題 46 2

(解説)

- イ. 誤り。日常運転監視業務の説明となっている。(102 テキスト P. 291～292、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 31 参照)
- ロ. 正しい。「特定建築物」については清掃の実施が義務付けられている。(102 テキスト P. 293、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 33 参照)
- ハ. 正しい。(102 テキスト P. 298、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 35～37 参照)
- ニ. 誤り。提案金額だけでなく、コストと品質の両面から検討する。(102 テキスト P. 302、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 38 参照)

問題 47 1

(解説)

- イ. 誤り。社会的劣化の説明となっている。(102 テキスト P. 304、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 42 参照)
- ロ. 正しい。(102 テキスト P. 307、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 6 参照)
- ハ. 誤り。定期的な見直しが必要である。(102 テキスト P. 308、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 46 参照)
- ニ. 誤り。是正の完了と提出書類の完備が揃って初めて支払行為に入る。(102 テキスト P. 311、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 48 参照)

問題 48 1

(解説)

1. 正しい。(102 テキスト P. 315、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 52 参照)
2. 誤り。改正省エネ法の説明になっている。(102 テキスト P. 315～316、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 53 参照)
3. 誤り。ビル診断の説明になっている。(102 テキスト P. 321～322、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 58 参照)
4. 誤り。リコール製品への対応については、所有者などの使用者から連絡が必要な場合がある。(102 テキスト P. 318、Web 講義 102 第IV部第 3 章 P. 55 参照)

問題 49 2

(解説)

1. 正しい。(102 テキスト P. 352、Web 講義 102 第IV部第 4 章 P. 81 参照)
2. 誤り。政府全額出資の特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社で処理を行うのは高濃度 PCB である。また、低濃度 PCB の PCB 特措法上の処分期限は 2027 年 3 月となっている。(102 テキスト P. 358～359、Web 講義 102 第IV部第 4 章 P. 86 参照)
3. 正しい。(102 テキスト P. 345、Web 講義 102 第IV部第 4 章 P. 76 参照)
4. 正しい。(102 テキスト P. 355、Web 講義 102 第IV部第 4 章 P. 83～84 参照)

問題 50 4

(解説)

1. 正しい。(102 テキスト P. 368、Web 講義 102 第IV部第 4 章 P. 92 参照)
2. 正しい。(102 テキスト P. 369、Web 講義 102 第IV部第 4 章 P. 92 参照)
3. 正しい。(102 テキスト P. 385～386、Web 講義 102 第IV部第 4 章 P. 103 参照)
4. 誤り。GRESB の説明が誤り。建物の省エネルギー性能に特化した評価としては建築物省エネルギー性能表示制度 (BELS) がある。なお、GRESB は欧州の年金基金グループが中心となって創設された世界の不動産ポートフォリオにおけるサステナビリティパフォーマンスを測定するベンチマークであり、2009 年より運用が開始されている。(102 テキスト P. 374、P. 380～381、Web 講義 102 第IV部第 4 章 P. 97～100 参照)

103. 不動産証券化商品の組成と管理

問題 1 1

(解説)

- イ. 誤り。SPC が倒産しないこと、そのために債務超過とならないようにすることも倒産隔離の一つの意味である (債務超過が発生しないように保証できる措置があるわけでないことは、Web 講義 103 上第 I 部第 1 章 P. 15 参照)。しかし、債務超過を防ぐための手法として倒産手続き開始の申立てをしないように誓約するというわけではない。誓約するのは、債務超過になるか否かに拘わらず、仮になったとしても、手続き開始の申立てはしないということである。この点が誤っている。
 - ロ. 誤り。倒産隔離性という概念のなかには、売主からの倒産隔離という意味があり、それは後日売主が倒産したとしても、買主たる SPC が売主と締結した不動産の売買取引が影響を受けないようにするという意味である (103/上テキスト P. 23 参照)。売主が倒産しないような措置を買主たる SPC 側がとるという意味ではない。
 - ハ. 誤り。売主が倒産した場合に売主側から売買契約を否認されないようにするという点も広い意味では倒産隔離と言えるであろう。ただし、この場合は真正売買性が議論されるわけではなく、民法上の詐害行為取消権と同様に、売主の売却行為が売主の債権者を害する行為であったか否かの問題である。この否認や取消しという行為に関しては、適正価格による不動産の売却には原則として適用されないという法律上の規定 (適正な対価であるという要件以外にいくつかの要件がある) があることはテキストで記載しているところである。(103/上テキスト P. 35～36 参照)
- ニ. 正しい。法律上の真正売買性の議論をする際に会計上のオフバランスの議論が影響してくることは確かである (103/上テキスト P. 26～27 参照)。法的観点からだけで真正譲渡の判断をしても、それが会計上オフバランスされていない場合には、法律会計税務が一体となっている証券化の仕組み上、適正な法的判断と言えるかという問題があり、密接に関係している。

問題 2 2

(解説)

- イ. 誤り。不特法上、特例事業では、対象となる現物不動産の保有主体として SPC である合同会社を選択できる。不特法上のいわゆる倒産隔離型の仕組みで、2013 年の不特法改正でできるようになった (103/上テキスト P. 140～141 参照)。特例事業では、合同会社は届出をする必要があり、第三号事業者に不動産取引に係る業務の全部の委託をし、第四号事業者に契約の締結の勧誘に係る業務を委託しなければならない。(103/上テキスト P. 154～156 参照)
 - ロ. 誤り。TMK は現物不動産も不動産信託受益権も取得できるが (103/上テキスト P. 18 参照)、「特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。」とされており、特定資産の信託を義務づけている。ただし、特定資産でも現物不動産の場合には、「当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足る財産的基礎及び人的構成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することができる」とされている。(103/上テキスト P. 123 参照)
 - ハ. 正しい。投資法人も、特定資産として現物不動産も不動産信託受益権も取得できるが (103/上テキスト P. 81 参照)、登録投資法人は資産運用会社に資産の運用に係る業務の委託をしなければならない (103/上テキスト P. 84、P. 92～93 参照)。なお、特定資産に現物不動産が含まれる場合には、資産運用会社は金商法上の金融商品取引業者 (投資運用業者) としての登録のほかにも宅建業法上の免許や、さらに主として現物不動産の運用をする場合には取引一任代理の認可が必要となる。(103/上テキスト P. 92 参照)
- ニ. 正しい。いわゆる二層構造のファンドの仕組みでは、投資家から直接の出資を受ける媒体である

親ファンドは合同会社を利用し出資形態は匿名組合契約となる形態があるが（103/上テキスト P. 135～137 参照）、親ファンドとして投資事業有限責任組合を利用することができ、有責組合が親ファンドとして資金調達をする場合もある。

問題 3 4

（解説）

- イ. 正しい。現物不動産の信託は、当該不動産の信託による所有権移転であり、民法第 605 条の 2 の所有権の移転に伴う賃貸人の地位の移転が適用されるかが問題となる。（103/上テキスト P. 42～43 参照）設問イでは、所有者 A から信託受託者に当該不動産の所有権が移転し対抗要件も具備している。賃借人、転借人はそれぞれ賃借権の対抗要件を具備しているので、民法第 605 条の 2 第 1 項により、A の賃貸人の地位は信託受託者に自動的に承継される（103/上テキスト P. 47 参照）。Web 講義 103 上第 I 部第 2 章 P. 1 の状況と似ているが、本説問では、当該 Web 講義資料 P. 2 の図のテナントのところは M になり、M とエンドテナントとの間にさらに転貸借契約関係が存在するが、この転貸借契約は従前と何ら変わりなく存続するので（信託受託者が A の賃貸人の地位を承継することによりテナントは何らの不利益をうけないので）、テナントの承諾は不要となる。これに対して上記 Web 講義資料 P. 4 の状況のような場合、つまり当初はテナントが転貸借契約上の転借人でなかったものが、新たに転貸人が入ることにより転借人になるような場合には、当該テナントの承諾が必要と考えられる。（103/上テキスト P. 50 参照）
- ロ. 正しい。この場合には、A から信託受託者への所有権の移転と同時に A を賃借人にする場合ではなく、L をテナントの関係で新たな転貸人とするため、契約上の地位の変更の原則どおり、テナントの承諾が必要となる。
- ハ. 正しい。この設問の事例では、A が現物不動産を所有しており M とマスターリース契約を締結しているところ、所有権の移転に伴い A が信託受託者との間で賃貸人の地位（M を賃借人とするマスターリース契約上の賃貸人の地位）を留保する合意をし、受託者から A へ賃貸する合意をしたわけなので、民法第 605 条の 2 第 1 項第一文により、信託受託者から A への賃貸借契約、A から M への転貸借契約が成立する（103/上テキスト P. 43 参照）。この場合 M の承諾は不要となる。（103/上テキスト P. 48 参照）
- ニ. 正しい。民法第 605 条の 2 第 1 項第一文により、信託受託者から A への賃貸借契約、A から M への転貸借契約が成立したあとで、信託受託者及び A 間の賃貸借契約が終了した場合の M の地位がどうなるかという問題である。この場合、民法第 605 条の 2 第 1 項第二文により、譲渡人である A が留保していた賃貸人（転貸人）たる地位は、信託受託者に移転するので、信託受託者と M 間の賃貸借契約が生ずることとなる。（103/上テキスト P. 43～44, P. 48～49 参照）

問題 4 3

（解説）

- イ. 誤り。受託者が信託財産を担保にして融資を受ける場合の融資債務は信託財産責任負担債務となる（103/上テキスト P. 67 参照）。この場合の責任財産は信託財産と信託受託者の固有財産である。受益者は融資債権者に対して直接の権利義務関係に立たない（103/上テキスト P. 67～68 参照）。A 社（受益者）は、実質的に融資の利益の享受者であるが、融資銀行は A 社に直接融資金の返還請求権は有しない。
- ロ. 正しい。イの設問の場合に責任財産を信託財産のみに限定すると、信託財産責任負担債務のうちでも信託財産限定責任負担債務となる。（Web 講義 103 上第 I 部第 3 章 P. 45 参照）
- ハ. 誤り。イの設問の場合に責任財産限定特約がないと融資債務は信託受託者の固有財産も責任財産となるので、信託受託者は固有財産で融資債務全額を返済する責務がある。（103/上テキスト P. 67）

受益者は、その同意があれば、信託受託者からの費用償還請求を受けることになる。

- ニ. 正しい。信託財産の独立性という性質から、信託財産責任負担債務に係る債権者ではない場合（例えば委託者の債権者で信託設定前に債権を取得した者）は、信託法第 23 条第 1 項で、信託財産に対して仮差押え等ができない（103/上テキスト P. 73、Web 講義 103 上第 I 部第 3 章 P. 51 参照）。契約に基づく信託設定の場合には、このような信託財産の独立性がある。自己信託の場合には、委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときは、信託法第 23 条第 1 項の規定にかかわらず、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者のほか、当該委託者も仮差押え等ができることになっている。では、契約に基づく信託設定の場合に委託者がその債権者を害することを知って当該信託をしたときはどうなるかという、信託法第 11 条で詐害信託として、一定の要件のもとではあるが、民法第 424 条 3 項に規定する詐害行為取消請求をすることができる。（Web 講義 103 上第 I 部第 3 章 P. 52 参照）

問題 5 3

（解説）

- イ. 正しい。特定目的会社の特色は、103/上テキスト P. 109～110 に記載されている。特定目的会社の設立方法については Web 講義 103 上第 I 部第 5 章 P. 71 「特定目的会社の設立手続き」の図で説明したとおり、合同会社の設立方法と比較すると（Web 講義 103 上第 I 部第 1 章 P. 4 参照）、簡便性はない。
- ロ. 誤り。特定目的会社では、株主に比する特定社員と優先出資社員が存在するが、両社員が必ず存在しなければならないとは規定されていないので、この点がまず誤っている。特定目的会社は、社員の有する議決権との関係で第一種特定目的会社と第二種特定目的会社の区分がある。（103/上テキスト P. 117～118）前者は特定社員だけで優先出資社員が存在しないものであり、特定目的会社では優先出資の発行は必須ではない。つまり優先出資社員が必ず存在するわけではないということでもある。なお、優先出資を発行するには会計監査人の選任は必須であり、任意ではないので、この点でも誤りである。（103/上テキスト P. 119 参照）
- ハ. 誤り。特定目的会社では資産流動化計画の最初の提出時、つまり業務開始届出時において、特定資産の売買契約書の締結済み写しと特定資産管処分委託契約書の締結済み写しを添付する必要がある。（103/上テキスト P. 113 参照）
- ニ. 正しい。資産流動化法上は、法第 200 条第 1 項で、「特定目的会社は、特定資産（信託の受益権を除く。以下、この条において同じ。）の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない」とされている。特定資産がはじめから信託受益権の場合には管理処分受託者である信託受託者が既に存在するので、信託の受益権を除くと明記されている（103/上テキスト P. 122～123 参照）。資産流動化法上は、特定資産が信託受益権の場合に、金商法上の投資一任業者や投資助言者に委任しなければならないという規定はないが、特定資産の運用については、実態に合わせて金商法の適用を受けることは当然であり、特定目的会社が金商法上の有価証券である不動産信託受益権についての投資判断の一任をする場合には、登録をしている投資運用業者に委託する必要がある。（103/上テキスト P. 124 参照）

問題 6 1

（解説）

1. 正しい。投資法人は資産運用型スキームの類型に入る（103/上テキスト P. 19 参照）。投資法人の規約には資産運用の対象及び方針が規定される（Web 講義 103 上第 I 部第 4 章 P. 59 参照）。規約は設立企画人が作成するが、設立企画人は投資運用会社であることが通常である。また、投資法人は登録をしなければ運用を開始できないが（103/上テキスト P. 83 参照）、登録の際には締結済みの資

産運用委託契約を添付しなければならない。そもそも規約には設立（成立）時の運用会社も記載されるので、投資主においては、資産運用会社の選定は所与の前提となっている。例外的には運用開始後に運用会社が交代することはあるわけで、その場合には資産運用委託契約の締結は投資主総会における普通決議事項となっている。（103/上テキスト P. 85 参照）

2. 誤り。投資法人は、資産の運用に係る業務は、資産運用会社に委託しなければならない（103/上テキスト P. 92 参照）。不動産の取得、譲渡は資産の運用行為として規定されており（103/上テキスト P. 90 参照）、資産の運用に係る業務は金商法上の投資運用業者である資産運用会社に委託しなければならないとあり、当該業務は不動産の取得または譲渡に係る投資判断を含むものと考えられる。投資法人の役員会の決議事項には、不動産等の取得または譲渡に係る投資判断に関しては、投資法人と資産運用会社の利害関係人等との一定の取引について投資法人の執行役員が事前同意を与える場合の承認決議があるが、逆にいうと、それ以外には明文の規定はないので、不動産等の取得及び売却が投資法人の役員会の決議事項となっているというのは誤りである。（103/上テキスト P. 87～88 参照）
3. 誤り。資産運用会社の代表者が、運用委託を受けている投資法人の執行役員に就任することは、法律上特に禁止されていない。実例もあることは、Web 講義で述べた。
4. 誤り。投資法人は投信法上、規約で投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨、あるいはする旨の規定をしなければならない（103/上テキスト P. 80 参照）が、この規定は上場投資法人と私募リートで違いはない。上場投資法人になる場合に限り、投資口の払戻しをする旨を規定することができるという点が誤りである。なお、上場投資法人では、投資口の市場での流動性が確保されており、払戻しをしないことが通常である。私募リートにおいては、投資口の市場での流動性が確保されていないため、規約で投資主の請求により投資法人が投資口の払戻しをする旨を規定することがほとんどである。

問題 7 2 (解説)

- イ. 正しい。金商法第 2 条第 8 項第 15 号の自己運用行為を業として行う場合には自己運用業となる（103/上テキスト P. 185 参照）。自己運用行為となるのは一定の投資家からの出資等が要件となっており、特定目的会社の出資はこれに含まれない。（Web 講義 103 上第 I 部第 8 章 P. 148 参照）
- ロ. 正しい。金商法上の、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないという趣旨の規定は金商法第 40 条第 1 号の適合性の原則である。金融サービス法上の規定は説明義務の態様（方法及び程度）の問題である。（103/上テキスト P. 209～211 参照）
- ハ. 誤り。不特法上の組合契約上の権利は原則として金商法上の集団投資スキーム持分（103/上テキスト P. 166～167 参照）ではないが、特例事業の場合（倒産隔離型の仕組みの場合）には、例外的に集団投資スキーム持分になる（103/上テキスト P. 167～168 参照）。金商法上、集団投資スキーム持分は第二項有価証券となるが（103/上テキスト P. 172 参照）、第二項有価証券でも発行時の開示規制を受ける「募集」となる場合とは、単に発行時に 500 人以上の者が匿名組合員となるような場合だけではなく、営業者の事業が有価証券投資事業となるような場合を前提としている（103/上テキスト P. 172～173 参照）。不特法上の特例事業の場合には営業者は有価証券投資をするわけではなく現物不動産に投資をするため、金商法上の公募開示規制は受けない。
- ニ. 誤り。匿名組合出資持分は金商法上の有価証券であるから、有価証券の売買という金融商品取引行為を業として行う場合には個人でも法人でも、売却、購入という両局面において、金商法上の登録義務がある。消費者契約法は事業者と個人間の契約に適用されるが、個人でも事業者となる場合がある（103/上テキスト P. 200 参照）。個人間売買においては、当事者の一方のみが事業者と

なれば消費者契約法の適用はある。（Web 講義 103 上第 I 部第 9 章 P. 181 参照）

問題 8 4 (解説)

- イ. 誤り。証券取引法上の有価証券は伝統的に証券に権利が表示されているものを意味していたが、金商法上では幅広い有価証券の定義がなされている。不動産信託受益権はみなし有価証券としての受益権の一種であるが、証券や証書に表示されているから有価証券とみなすことにしたのではなく、投資家保護の観点から金商法上の適用を及ぼすために定義を広げたものである（103/上テキスト P. 162～163 参照）。金商法は信託受益権の権利移転の対抗要件を決めるものではなく、信託受益権については、信託法第 94 条が対抗要件を定めている（指名債権譲渡と同様の方式である）。（103/上テキスト P. 71 参照）
- ロ. 誤り。不特法は、金商法のように金融商品取引行為や投資家勧誘の定義を詳細に規定することはなく、不動産特定共同事業契約という契約概念を中心に業者規制をしており、第一号事業者は自ら契約締結行為を行うことができるので投資家を勧誘できることが当然の前提となっているが、特例事業における不動産保有主体たる特例事業者は、契約の締結の勧誘に係る業務を不特法上の第四号事業者に委託しなければならない（103/上テキスト P. 155～156 参照）。第四号事業者は金商法上の第二種金融商品取引業者でなければならない。（103/上テキスト P. 160 参照）不特法上の事業者ではなく金商法上の第二種金融商品取引業者であれば委託できるというわけではない。
- ハ. 正しい。103/上テキスト P. 173～174 の「電子記録移転権利」に記載したとおりである。不動産信託受益権に投資をする匿名組合契約上の匿名組合員の権利は第二項有価証券である。当該権利が電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示されると、例外はあるが、その権利は電子記録移転権利に該当することになり、該当する場合には、流通性を付与されるので第一項有価証券となる。
- ニ. 正しい。特定目的会社の優先出資証券は金商法第 2 条第 1 項各号に掲げられている有価証券である（Web 講義 103 上第 I 部第 8 章 P. 126、103/上テキスト P. 163 参照）。その優先出資証券に表示される権利（有価証券表示権利）も金商法第 2 条第 2 項柱書きで有価証券とみなされており、いずれも第一項有価証券である。（103/上テキスト P. 172 参照）

問題 9 4 (解説)

- イ. 誤り。損失補填等の禁止は投資家の属性によらず適用される。金商法第 45 条は、一定の行為規制、例えば、金商法第 37 条の 3 の契約締結前書面の交付義務について、金融商品取引業者等が申込みを受け又は締結した金融商品取引契約の相手方が特定投資家である場合には、適用しないとする。但し、特定投資家であっても、その性質から一般投資家との区別なく適用される行為規制がある（Web 講義 103 上第 I 部第 8 章 P. 156～159 参照）。その例としては、金商法第 39 条の損失補填等の禁止行為がある。
- ロ. 誤り。宅建業法上の説明義務の相手方が金商法上の特定投資家の場合には宅建業法上の説明義務も適用されない。宅建業法第 50 条の 2 の 4 は、宅建業者が金融商品取引業者あるいは金融商品仲介業者である場合に不動産信託受益権等（不動産信託受益権又は不動産信託受益権に対する投資事業を行う匿名組合契約などの組合員の権利）の売主となる場合、又は売買の代理・媒介を行う場合、相手方に対して信託財産である宅地又は建物に関する宅建業法上の重要事項の説明を行うべき義務を課す。ただし一定の場合はこの限りではないとする（Web 講義 103 上第 I 部第 8 章 P. 164 参照）。金融商品取引業者が不動産信託受益権の売買の媒介を行う場合には金商法上の締結前交付書面の交付義務を負うが、金商法上の同義務は上記イ. で述べたように特定投資家には適用されな

い。宅建業法でいう「一定の場合この限りではない」には相手方が金商法上の特定投資家の場合を含む。(103/上テキスト P. 179 参照)

- ハ. 誤り。金融商品取引業者が不動産信託受益権の売主のために売却の媒介を行う場合には、金商法上の締結前交付書面の交付義務を負う相手方は、売主であるとパプコメでも述べられているが (Web 講義 103 上第 I 部第 8 章 P163 参照)、買主のためにも媒介を行う場合には買主に対しても交付する必要がある (103/上テキスト P. 177～178 参照)。ここで買主が特定目的会社や金融商品取引業者である場合、これらの者ははじめから特定投資家であるが、オプトアウト告知の対象となる。オプトアウトをしない場合には特定投資家のままなので金商法上の締結前交付書面の交付義務はない。(Web 講義 103 上第 I 部第 8 章 P156 参照)。ただし、金商法が定義する特定投資家のなかでも、適格機関投資家は、そもそもオプトアウトの対象にはならないので、買主が金商法上の適格機関投資家である場合もオプトアウト告知義務があるとする点が誤り。(103/上テキスト P. 192 参照)
- ニ. 誤り。適格機関投資家等特例業務の届出をした者も特定投資家となるが (103/上テキスト P. 191～192 参照)、当該届出者が投資家勧誘をする際に金商法上の締結前交付書面の交付義務を負う者は当該届出者であって (103/上テキスト P. 196～198 参照)、適用を受けるかどうかは、相手方が特定投資家であるか否かによる。

問題 10 4

(解説)

- イ. 正しい。不特法制定の背景は 103/上テキスト P. 139 参照。
- ロ. 正しい。資産流動化法の施行は 1998 年であるが (103/上テキスト P. 198 参照)、特定目的会社は宅建業法の適用を受けない。(103/上テキスト P. 109 参照)
- ハ. 正しい。GK-TK 方式の由来については 103/上テキスト P. 14～15 参照。
- ニ. 正しい。(103/上テキスト P. 79～80 参照)

問題 11 3

(解説)

- イ. 誤り。金融サービス法の適用を受ける不特法上の商品は、金銭をもって出資を受け、かつ契約の終了の場合における出資の返還が金銭により行われる不動産特定共同事業契約の締結に限定されている (103/上テキスト P. 205 参照)。従って現物出資型の任意組合型不動産特定共同事業契約には金融サービス法の適用はない。
- ロ. 正しい。断定的判断の提供から投資家を保護する規定を持つ法律は、一定の重要事実に関して不確実な事項について断定的判断の提供をした場合に取消権を認める消費者契約法 (103/上テキスト P. 200、Web 講義 103 上第 I 部第 9 章 P183 参照) と金融商品の販売に係る事項に関して不確実な事項について断定的な判断の提供を禁止する金融サービス法 (103/上テキスト P. 209、Web 講義 103 上第 9 章 P202 参照) がある。金商法第 38 条第 2 号も「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」を禁止し、不特法第 21 条第 1 項も「不動産特定共同事業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。」としている。設問イで述べたように、設問ロは上記法律のなかで金融サービス法の適用はないが不特法の適用がある。設問イのような説明が断定的な判断になることは常識の範囲である。
- ハ. 誤り。消費者契約の当事者 (事業者) 以外の者が取消の対象となる行為をした場合でも、消費者契約法第 4 条の取消権の行使が可能であることは、Web 講義 103 上第 9 章 P182 で説明した。

- ニ. 正しい。不特法第 21 条の 2 が準用する金商法第 40 条第 1 項の適合性の原則は、投資者の知識、経験等に鑑み、その保護にかけようような不適切な勧誘行為を禁止する規定であり、本間は違法な勧誘行為となり得る。(103/上テキスト P. 161 参照)

問題 12 3

(解説)

- イ. 誤り。消費者契約法の適用はない、という断言はできないので、この点が誤り (103/上テキスト P. 200 参照、Web 講義 103 上第 I 部第 9 章 P181 参照)。宅建業者自身が個人であつても事業者となれば、相手が事業者ではない個人の場合に消費者契約法の適用がある。現物不動産の販売だけであれば、金融サービス法上の金融商品の販売にならず、金融サービス法の適用はない (103/上テキスト P. 203～205、Web 講義 103 上第 I 部第 9 章 P. 193～196 参照)。
- ロ. 正しい。投資事業有限責任組合が遂行できる事業目的のなかには現物不動産の取得及び保有はないので (政令で認められる担保不動産の取得等が認められる例外はあるが)、現物不動産を直接保有する投資事業有限責任組合の方式は使えない、と言える。(103/上テキスト P. 137 参照)
- ハ. 正しい。設問ハの各種行為は、不特法上の不動産特定共同事業となる行為 (103/上テキスト P. 146 参照) や金商法上の金融商品取引業となる行為 (103/上テキスト P. 180～参照) に該当するとまでは言えない。
- ニ. 正しい。不特法上の勧誘については 103/上テキスト P. 155 (3. 1. 2 の販売方法の違い) 参照。行為規制のなかで重要事項の説明に関しては、不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付義務がある (103/上テキスト P. 157 参照)。金商法上の勧誘概念は 103/上テキスト P. 169～170 参照。金商法上は私募の場合、金融商品取引契約の締結前の書面の交付義務がある。(103/上テキスト P. 176 参照)

問題 13 3

(解説)

- イ. 正しい。今回、Web 講義 103 上第 I 部第 8 章 P. 166、P. 169 で詳しく説明したところである。運用会社による運用財産相互間の取引は金商法第 42 条の 2 の第 2 号で禁止されている。ただし、内閣府令で定める行為を除くとのあるので、原則禁止ということになる。
- ロ. 誤り。金融商品取引業等に関する内閣府令第 129 条の規定が例外的に許容される場合の要件を定めている (Web 講義 103 上第 I 部第 8 章 P. 170 参照)。いくつかの要件をすべて満たす必要があり、その要件のひとつに権利者への事前説明と同意取得というものがある。それだけで良いというわけではないので誤り。なおここでいう権利者は匿名組合員である。難しい条文であるが、簡略化すると、「個別の取引ごとに双方の運用財産のすべての権利者 (GK-TK 方式の場合には匿名組合員) に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由の説明を行い、当該すべての権利者の同意を得たものであること。」ということになる。運用会社が忠実義務を負う相手方は金商法第 42 条で権利者と定義され、一任契約の場合は契約の相手方である委託者つまり匿名組合営業者が権利者と規定されているが、内閣府令第 129 条の権利者は、匿名組合員ということになるので注意が必要である。(Web 講義 103 上第 8 章 P. 170 参照)
- ハ. 誤り。運用財産相互間取引で許容される場合の要件の一つに、「合理的な方法により算出した価額」により行う取引とあるが (内閣府令第 129 条第 2 号ロ (3))、不動産鑑定価額はそれに該当する一つの例に過ぎない。実務的には、不動産鑑定価額を基準にしているものの、不動産鑑定価額と同価額で行わなければならないという解釈ではなく、不動産鑑定価額と同価額で行わなければ、直ちに忠実義務に違反するというわけではない。
- ニ. 正しい。A 社は運用会社として両ファンドに対してそれぞれ忠実義務 (自己または第三者の利益

を優先させてはならないという義務) (Web 講義 103 上第 I 部第 8 章 P.167 参照) を負う。買主側である Y ファンドの運用担当者が鑑定評価額を下げるためにキャップレートを高くするよう鑑定士に圧力をかけることは、Y ファンドの利益のためにすることであっても、それ自体違法な行為と考えられるが、さらに A 社としては X ファンドに対しても忠実義務を負っているわけなので、X ファンドとの関係では、第三者である Y ファンドの利益を優先させたことで X ファンドに対する忠実義務違反となる。本設問は、その違反と相当因果関係にある損害賠償を X ファンドから請求される可能性のある事案である。

問題 14 1

(解説)

- イ. 正しい。資産流動化法第 4 条第 1 項。(103/上テキスト P.218 参照)
- ロ. 誤り。資産流動化法に基づく最低資本金制度は既に存在しない。(103/上テキスト P.224 参照) 株式会社において最低資本金制度が廃止されたことに伴い、資産流動化法においても「特定目的会社の特定資本の額は、十万円を下回ってはならない。」とする規定が削除された。
- ハ. 誤り。もともと債務不履行の可能性が低いように商品进行設計することや投資効率を上げる観点から、一般に債務不履行の費用をあらかじめ留保することは行われていない。(103/上テキスト P.223 参照)
- ニ. 誤り。一般に SPV それ自体は空箱であり、事務管理業務の多くを外部に委託する。また、キャッシュ・フローは十分でも、組成関係者の破綻等によって契約上、債務不履行状態に陥る恐れもあり得る。(103/上テキスト P.219、P.222 参照)

問題 15 2

(解説)

- イ. 誤り。適格機関投資家等特例業務は、登録ではなく届出をもつて行うことができるが、適格機関投資家以外の者は 49 名以下である必要があり、かつ、参加できる者の範囲にも限定がある (金商法第 63 条第 1 項第 1 号、同第 63 条第 2 項、金商令第 17 条の 12 第 3 項)。(103/上テキスト P.233～234 参照)
- ロ. 誤り。二項有価証券の売買の媒介・取次ぎ・代理は第二種金融商品取引業に含まれる (金商法第 28 条第 2 項第 2 号、同第 2 条第 8 項第 2 号)。(103/上テキスト P.228 参照)
- ハ. 正しい。不動産関連特定投資運用業の登録を受けるには、不動産投資顧問業登録規程第 3 条第 1 項の総合不動産投資顧問業者としての登録を受けており、又はその人的構成に照らし、当該登録を受けている者と同程度に不動産関連特定投資運用業を公正かつ適確に遂行できる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められることを要す (金商法第 29 条の 4 第 1 項第 1 号ホ、金商業等府令第 13 条第 5 号、平成 19 年金融庁告示第 54 号)。(103/上テキスト P.230 参照)
- ニ. 誤り。銀行は、原則として有価証券関連業や投資運用業を行うことはできない (金商法第 33 条第 1 項)。例外として内閣総理大臣の登録を受けると、国債や一定の短期債 (短期投資法人債を含む) の引受け・売出しを含む各種取引、投資信託や投資口の取扱い (ただし、引受け等は不可) 等を行うことができ、さらに有価証券に関連しないデリバティブ取引や投資助言・代理業、有価証券・デリバティブ取引に関して金銭・有価証券の預託を受ける業務等を行うことができる。しかし、これは金商法第 33 条の 2 による登録金融機関として行うものであり、金融商品取引業の登録によって行うものではない。(103/上テキスト P.233 参照)

問題 16 4

(解説)

- 1. 誤り。不動産特定共同事業は現物不動産から生じる収益を分配することを内容とする。(103/上テキスト P.238 参照)
- 2. 誤り。特例事業者を当事者とする不動産特定共同事業契約に基づく権利は、金商法上の有価証券であるから (金商法第 2 条第 2 項第 5 号ハ参照)、その契約の締結の代理又は媒介を行うに際しては第二種金融商品取引業の登録が必要となる (不特法第 6 条第 12 号)。(103/上テキスト P.238～239 参照)
- 3. 誤り。業務管理者としての要件は、宅地建物取引士であることに加え、不動産特定共同事業に関し 3 年以上の実務経験を持つか、それと同等以上の能力を持つと認められる者 (ビル経営管理士、不動産コンサルティングマスター、不動産証券化協会認定マスターのいずれか) であること等である (不特法第 17 条第 1 項、不特規第 21 条第 1 項)。(103/上テキスト P.239 参照)
- 4. 正しい。(103/上テキスト P.239 参照) なお、金商法上の適合性の原則は、特定投資家に対する勧誘には適用されない (金商法第 40 条第 1 号、第 45 条第 1 号)。(103/上テキスト P.239、P.246 参照)

問題 17 1

(解説)

- 1. 正しい。二項有価証券は、専ら所有者数が開示規制の軽重の基準となり、適格機関投資家・特定投資家限定等の線引きはない。(103/上テキスト P.245 参照)
- 2. 誤り。特定投資家に適格機関投資家、国、日本銀行が含まれるのであって (金商法第 2 条第 31 項)、全ての特定投資家が適格機関投資家であるわけではない。(103/上テキスト P.242～243 参照)
- 3. 誤り。二項有価証券であっても、金商業等が二項有価証券の募集や売出しに携わり、500 名以上が契約を締結することとなるときは、当該契約に係る契約締結前交付書面を届け出る必要がある (金商法第 37 条の 3 第 3 項、金商令第 16 条の 2)。(103/上テキスト P.245 参照)
- 4. 誤り。発行額 1 億円以上の公募を行う場合、発行者は事業年度毎に企業内容等を記した有価証券報告書を提出することとなる (金商法第 24 条第 1 項第 3 号、同法第 4 条第 1 項第 5 号)。(103/上テキスト P.243～244 参照)

問題 18 3

(解説)

- 1. 誤り。証券会社が日本証券業協会の有価証券の引受け等に関する規則第 34 条に拘束され、投資口の引受けを行うことができないため、J-REIT は実務上投資口を募集することができない。(103/上テキスト P.277 参照)
- 2. 誤り。投資口の発行もインサイダー取引規制の対象となる重要事実である (金商法第 166 条第 2 項参照)。(103/上テキスト P.275 参照)
- 3. 正しい (金商法第 166 条第 2 項第 14 号参照)。(103/上テキスト P.276 参照)
- 4. 誤り。資産運用会社は、上場会社等 (J-REIT を含む) に係る未公表の重要情報で、投資者の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの (法人関係情報) に関し、不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じる必要がある (金商法第 40 条第 2 号、金商業等府令第 1 条第 4 項第 14 号、同第 123 条第 1 項第 5 号)。(103/上テキスト P.275～276 参照)

問題 19 2

(解説)

- イ. 正しい。(103/上テキスト P.281 参照)
- ロ. 誤り。海外の法令等で現地不動産の売買・賃貸等を直接行えない場合に、専らかかる取引を行う

ことを目的とする現地法人の株式を取得するときに限り、50%超を取得でき、導管性も失われないが、その他の目的で他の法人の議決権の過半数を取得することは認められない。(103/上テキスト P. 282～283 参照)

ハ. 正しい。(103/上テキスト P. 281 参照)

ニ. 誤り。期末時点で同族会社に当たらないという導管性要件を充足しない場合、当該期についての導管性は失われることになるが、かかるデメリットがあっても、当該投資法人の保有資産の価値に比べて投資口価格が低迷すれば、不動産ポートフォリオの割安な取得方法として、敵対的買収の試みも想定される。(103/上テキスト P. 280～282 参照)

問題 20 1

(解説)

イ. 誤り。リスク負担割合、すなわち流動化する不動産の譲渡時の適正な価額（時価）に対するリスク負担の金額の割合が概ね 5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんど全てが他の者に移転しているものとして取り扱う。(103/下テキスト P. 28、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 3 章 P. 13 参照)

ロ. 誤り。リースバック取引がオペレーティング・リース取引であって、譲渡人（借手）が適正な賃借料を支払うこととなっているときは、その限りにおいて売却処理が認められることとなっている。(103/下テキスト P. 28～29、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 3 章 P. 15 参照)

ハ. 誤り。追加出資の可能性がある場合や他の名目でありながら実質的に追加負担となるリスクに該当する場合には、当該追加出資や追加負担リスクを加味してリスク負担割合を算定した上で不動産流動化実務指針の許容範囲内か否かを判断する。(103/下テキスト P. 28、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 3 章 P. 14 参照)

ニ. 正しい。継続的関与の例として 9 つの項目が挙げられており、「譲渡人が譲渡した不動産の管理業務を行っている場合」もその一つである。(103/下テキスト P. 24～25、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 3 章 P. 12 参照)

問題 21 4

(解説)

1. 正しい。(103/下テキスト P. 34～35、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 4 章 P. 18 参照)

2. 正しい。(103/下テキスト P. 34～35、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 4 章 P. 18 参照)

3. 正しい。(103/下テキスト P. 34～35、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 4 章 P. 18 参照)

4. 誤り。非連結とされるためには、特定目的会社が①適正な価額で資産を譲り受けている。②資産から生ずる収益を特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されている。③特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されている。の 3 つの要件を満たす必要がある。問題文にある要件は不動産流動化実務指針において継続的関与が認められる場合の一例である。(103/下テキスト P. 38、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 4 章 P. 19 参照)

問題 22 2

(解説)

空欄を埋めた文章は以下のとおりである。(103/下テキスト P. 47～48、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 4 章 P. 21 参照)

「連結財務諸表に関する会計基準」第7-2項により、(イ) 子会社に該当しないものと推定された特別目的会社は、次の事項を注記しなければならない。

(1) 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

- ・開示対象特別目的会社の数
- ・(ロ) 主な法形態
- ・会社との関係（議決権に対する所有割合、役員の兼任状況など）
- ・会社と開示対象特別目的会社との取引状況や取引の目的

(2) 開示対象特別目的会社との取引金額等

- ・当期に行った主な取引の金額
- ・当該取引の期末残高
- ・当期の主な損益計上額
- ・開示対象特別目的会社の直近の (ハ) 財政状態

問題 23 1

(解説)

1. 正しい。土地については、所有権の移転条項又は割安購入選択権の条項がある場合を除き、オペレーティング・リース取引に該当するものと推定する。これは、土地の経済的耐用年数は無限であるため、通常、フルペイアウトのリース取引に該当しないと考えられることによる。(103/下テキスト P. 52、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 5 章 P. 26 参照)

2. 誤り。土地と建物等を一括したリース取引（契約上、建物賃貸借契約とされているものも含む。）は、原則として、リース料総額を合理的な方法で土地に係る部分と建物等に係る部分に分割した上で、ファイナンス・リース取引の該当可否の判定を行う。(103/下テキスト P. 52、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 5 章 P. 26 参照)

3. 誤り。経済的耐用年数基準で判断する場合の判定基準は「解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の 75%以上である場合」に当該リース取引がファイナンス・リース取引と判断される。問題文は解約不能リース期間が 5 年、経済的耐用年数は 8 年であり、 $5 \div 8$ 年で 62.5% となり、耐用年数の 75%を下回るため、ファイナンス・リース取引に該当しない。(103/下テキスト P. 51、P. 53～54、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 5 章 P. 24、P. 27 参照)

4. 誤り。現在価値基準とは、「解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね 90%以上であること」である。(103/下テキスト P. 51、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 5 章 P. 24 参照)

問題 24 4

(解説)

1. 誤り。正しいステップの順番は、①固定資産のグルーピング、②減損の兆候の把握、③減損の認識の判定、④減損損失の測定、⑤減損損失を損益計算書に計上である。(103/下テキスト P. 97【図表Ⅲ-8-10】、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 8 章 P. 38 参照)

2. 誤り。問題文のケースでは回収可能価額は 6,000 であり、帳簿価額と回収可能価額との差額 4,000 を減損損失として計上する。(103/下テキスト P. 100、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 8 章 P. 39 参照)

3. 誤り。概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングしなければならない、個々の資産ごとに減損計上の要否の判断は行わない。(103/下テキスト P. 97～98、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 8 章 P. 38 参照)
4. 正しい。減損会計に関しては「帳簿切離し方式」によるものとされ「洗替え方式」は採用しない。したがって、一度減損会計により減損損失を計上した場合には、たとえ該当固定資産の収益性が翌期以降に回復したとしても、評価益の計上は認められない。(103/下テキスト P. 97、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 8 章 P. 39 参照)

問題 25 3

(解説)

空欄を埋めた文章は下記のとおりである。(103/下テキスト P. 79～81、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 7 章 P. 32 参照)

- ・売買目的有価証券は、(イ) 時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。
- ・満期保有目的の債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、(ロ) 償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
- ・子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
- ・その他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券)は、(ハ) 時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。
 - (1) 評価差額の合計額を純資産の部に計上する。
 - (2) (ハ) 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、(ハ) 時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。
- ・市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

問題 26 1

(解説)

1. 誤り。建設仮勘定や投資不動産についても資産除去債務が存在している場合には、資産除去債務会計基準の適用対象となる。(103/下テキスト P. 102、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 8 章 P. 40 参照)
2. 正しい。一時の費用として計上するのではなく、減価償却を通じて有形固定資産の残存耐用年数にわたり各期に費用配分する。(103/下テキスト P. 103、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 8 章 P. 40 参照)
3. 正しい。資産除去債務の発生時に、当該債務の金額を合理的に見積ることができない場合には、これを計上せず、当該債務額を合理的に見積ることができるようになった時点で負債として計上する。(103/下テキスト P. 103、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 8 章 P. 41 参照)
4. 正しい。資産除去債務には、有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でなくても、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別な方法で除去するという義務も含まれる。(103/下テキスト P. 102、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 8 章 P. 40 参照)

問題 27 4

(解説)

1. 誤り。不動産流動化実務指針の適用対象となる不動産の譲渡にあたっては、収益認識会計基準は適用されない。(103/下テキスト P. 20、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 3 章 P. 8 参照)
2. 誤り。不動産信託受益権の譲渡についても、リスク・経済価値アプローチに基づいて会計処理を行うとしている。(103/下テキスト P. 23～25、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 3 章 P. 11 参照)
3. 誤り。賃貸等不動産に該当する場合には、期末における時価の注記を行うが、期末時点の時価をもって貸借対照表価額とすることはない。(103/下テキスト P. 107～108、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 8 章 P. 43 参照)
4. 正しい。(103/下テキスト P. 122～123、Web 講義 103 下第Ⅲ部第 8 章 P. 44 参照)

問題 28 4

(解説)

設問のヴィークルを、納税義務の有無に着目して区分すると次のようになる。

法人税の納税義務を有するもの

(法第 4 条第 1 項、法第 2 条第 3 号、法第 12 条第 1 項、法基通 1-1-1)：投資法人、任意組合の組合員、匿名組合の組合員(損益を全て分配した場合)、受益者等課税信託の受益者

消費税の納税義務を有するもの

(消法第 2 条、3 条、14 条、消基通 1-3-1、1-3-2、4-3-1)：投資法人、任意組合の組合員、匿名組合の営業者、受益者等課税信託の受益者

1. 正しい。投資法人、特定目的会社は法人税、消費税共に納税主体となる事業体であるが、一定の要件を満たす場合に限り、所得計算上配当を損金に算入することが可能となり、結果として法人税課税を減少することができる。(103/下テキスト P. 203～206 参照)
2. 正しい。任意組合の組合員は、事業から生じる損益に対し直接法人税の納税義務を負うこととなり、寄附金等の加算項目が生じている場合には組合員側で加算調整を行わなくてはならない(法基通 14-1-2)。(103/下テキスト P. 208～211、P. 218～219 参照)
3. 正しい。匿名組合は、人格のない社団に該当しないことによりパススルー性が担保されるが、実態として匿名組合ではなく人格のない社団であると認められる場合、法人税課税の対象となりパススルー性を失う可能性がある。(103/下テキスト P. 215～216 参照)
4. 誤り。受益者等課税信託においては、信託財産の形式的な所有者は受託者ではあるが、信託財産より生じる利益にかかる法人税、消費税の納税義務者はそれぞれ受益者となる。(103/下テキスト P. 204～207、P. 219、P. 247～248 参照)

問題 29 3

(解説)

1. 正しい。匿名組合契約等に基づく利益の分配に係る源泉税については源泉徴収が義務付けられている。なお、任意組合契約に基づく利益の分配については、原則として源泉徴収は不要であるが、非居住者及び外国法人が恒久的施設を通じて行う組合契約事業から生ずる利益の分配に対しては源泉徴収が必要となる。(103/下テキスト P. 214～215、P. 220、P. 376～378 参照)
2. 正しい。営業者の決算日と匿名組合の計算期間の末日が一致していない場合には、匿名組合員に分配されない匿名組合損益が営業者に残り、ヴィークル段階で法人税課税が生じることとなる。(法基通 14-1-3) (103/下テキスト P. 217～218 参照)
3. 誤り。匿名組合の組合員が、匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は、匿名組合員が事業に係る重要な業務執行の決定を行っているなど、組合事業を営業者と共に経営していると認められる場合を除き、原則として雑所得となり、他の所得と通算することはできない(所基通 36・37 共-21)。(103/下テキスト P. 219～220 参照)

4. 正しい。平成 17 年度税制改正において、組合事業より生じる損失の取扱は制限されることとなった。任意組合が行う不動産事業により損失が発生している場合、業務の執行等に関与しない個人組合員の所得税の申告において、その損失はなかったものとされ、他の所得と通算することはできない（租税特別措置法第 41 条の 4 の 2 参照）。(103/下テキスト P. 211 参照)

問題 30 2

(解説)

1. 正しい。受益者等課税信託の受益者の信託損失について、その信託財産の金額を超える損金計上はできない。なお損失補填契約等により、信託期間終了までの累積損益が明らかに欠損とならないと見込まれる場合には、その信託損失の全額が損金の額に算入できない（租税特別措置法第 67 条の 12 参照）。(103/下テキスト P. 233 参照)
2. 誤り。受益者等課税信託の受益者等である法人は、信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用を当該法人のこれらの金額として各事業年度の所得の金額の計算を行うこととしており（法基通 14-4-3）、総額法での計算を行わなくてはならない。(103/下テキスト P. 232～233 参照)
3. 正しい。税法上の分類として、「受益者等課税信託」、「集団投資信託等」、「法人課税信託」に分かれ、その分類によって課税方法が異なる。集団投資信託においては、信託段階での法人税課税はなく、かつ、受益者が現実に信託収益を受領したときに受益者に課税される（法人税法第 12 条第 1 項、所得税法第 13 条第 1 項参照）。(103/下テキスト P. 229、P. 235 参照)
4. 正しい。受益者等課税信託の信託財産に帰せられる収益及び費用は、その信託の計算期間にかかわらず、受益者等である法人の各事業年度の期間に対応する収益及び費用となる。(103/下テキスト P. 232 参照)

問題 31 3

(解説)

1. 導管性を損なう。導管性要件は①対象法人の要件、②対象事業年度の要件、③損益対象となる利益配当の額、④申告要件、として区分することができる。対象法人の要件には、特定目的会社名簿に登録されているものであるという要件がある（租税特別措置法第 67 条の 14 第 1 項第 1 号参照）。(103/下テキスト P. 257～259 参照)
2. 導管性を損なう。対象法人要件のうち、措法 67 条の 14 第 1 号ロ (1) 又は (2) に該当する特定目的会社（特定社債の公募発行もしくは機関投資家等のみ保有）以外については、対象事業年度の要件として一定の同族会社（上位 3 社で 50%超の議決権を保有）に非該当であることとする要件を満たす必要がある。(103/下テキスト P. 262～263 参照)
3. 導管性を損なわない。対象法人の要件のうち、措法 67 条の 14 第 1 号ロ (1) 又は (2) に該当するもの（特定社債の公募発行もしくは機関投資家等のみ保有）については同族会社の要件の充足は不要である。(103/下テキスト P. 257～263 参照)
4. 導管性を損なう。対象法人の要件には、資産流動化計画において発行する優先出資及び基準特定出資の発行価額の総額のうち国内において募集（基準特定出資にあつては割当又は募集）される割合が、募集毎かつ種類毎に 100 分の 50 を超える旨の記載又は記録があることが必要とされる。ここで、基準特定出資とは、特定出資のうち、資産流動化計画に特定出資のうち特定社員の権利に係る事項として、特定社員があらかじめ利益配当及び残余財産の分配を受ける権利の全部を放棄する旨の記載があるもの以外をいう（租税特別措置法第 67 条の 14 第 1 項第 1 号参照）。(103/下テキスト P. 259～260 参照)

問題 32 4

(解説)

空欄を埋めた文章は下記のとおりである。

投資法人の対象事業年度の要件として、他の法人の発行済株式または出資の (イ) 50% 以上を保有することができないこととする他法人支配禁止要件がおかれている。また、特定資産の保有要件としてその事業年度末における特定資産の帳簿価額の合計額が総資産の帳簿価額の合計額の (ロ) 二分の一相当額を超えていることが求められている。また、借入は (ハ) 機関投資家からのものであることが必要である。

- イ. 租税特別措置法に定める導管性要件の一つとして「他の法人の発行済株式または出資の 50%以上を有していないこと」が定められている。出資等の範囲には匿名組合出資が含まれることが令和元年度税制改正により明確化され、匿名組合を通じて間接的に有する株式等についても合算（その保有株式等に匿名組合出資割合を乗じて算出する）して保有割合を判定することとされている。(103/下テキスト P. 276～277 参照)
- ロ. 事業年度末において有する有価証券、不動産等一定の特定資産の帳簿価額が総資産帳簿価額の二分一相当額を超えていることが求められている。(103/下テキスト P. 277)
- ハ. 機関投資家以外の者から借入れを行っていないことが要件となっている。(103/下テキスト P. 277 参照)

問題 33 3

(解説)

税会不一致が発生した場合の調整項目には次のようなものがある。ただし、その措置は万能ではなく、その調整が機能せず導管性の破たんに至る可能性がある点に留意が必要である。

特定目的会社

- ・減損損失の 70%相当額の調整

投資法人

- ・一時差異等調整引当額の設定による利益超過分配
- ・一時差異等調整積立金の繰り入れによる分母の調整
- ・買換特例圧縮積立金の繰り入れによる分母の調整
- ・純資産控除項目の設定による分母の調整

1. 誤り。特定目的会社がデリバティブ取引を行った結果、繰延ヘッジ損益がマイナスで純資産に計上された場合には、SPC 法による配当可能利益の額が減少することにより配当の支払額が制限を受け、導管性の維持が困難となる可能性がある。(103/下テキスト P. 269～270 参照)
2. 誤り。所得超過税会不一致が生じた場合、一時差異等調整引当額の設定による利益超過分配を行うことにより導管性判定式の調整を行うことができるが、寄附金、交際費等の永久差異は一時差異等調整引当額の設定対象とならない（投資法人計算規則 2 条 29～30 号参照）。(103/下テキスト P. 281～283 参照)
3. 正しい。特定目的会社には特別損失に細分された減損損失について分母から控除することができ、措置が置かれているが、減損損失の金額が大きい場合、この措置が機能せず導管性を維持できない場合も生じ得る。(103/下テキスト P. 267～268 参照)
4. 誤り。負ののれん発生益などの計上により会計上の利益が税務上の所得を上回る場合には、会計上「投資法人の計算に関する規則」に則り一時差異等調整積立金を計上することにより、導管性を損なわずに内部留保が認められる（措法第 67 条の 15 参照）。(103/下テキスト P. 285、P. 288 参照)

問題 34 1
(解説)

1. 正しい。投資法人及び特定目的会社が、特定資産である不動産を取得した際に適用を受けることができる不動産取得税及び登録免許税の軽減特例は2年間の時限措置であり、現行法制下では令和7年3月31日までに取得した不動産に適用が可能である（令和5年度税制改正による。措法83の2の3第1項、地方税法附則第11条3項参照）。（103/下テキストP.344～346参照）
2. 誤り。登録免許税は土地建物の取得をして所有権移転登記や保存登記等を行う場合に課せられる国税である。登録免許税は、課税標準に税率を乗ずることにより税額を計算する。課税標準は対価の額にかかわらず「不動産の価額」であり、この価額には通常、固定資産税評価額が用いられる。（103/下テキストP.341参照）
3. 誤り。特例事業者が営む不動産特定共同事業において取得する一定の不動産に係る不動産取得税及び登録免許税についての軽減措置は、平成29年度税制改正により、不動産特定共同事業法第2条第7項の小規模不動産特定共同事業者についても適用を受けることができることとなった（措置法第83条の3第3項、第4項、地方法附則第7条第8項）。（103/下テキストP.226、P.346～348参照）
4. 誤り。一旦信託設定された不動産を信託受益権として取得しても、不動産取得税でいう不動産の取得にはならないが、不動産を現物で取得した譲受人が直後に不動産を信託した場合、不動産の譲渡は現物で行われているため原則として課税対象となる（地方法第73条の7第3号により形式的所有移転として非課税となるのは、譲渡直後に行われた譲受人の信託設定に伴う受託者への所有権移転のみである）。（103/下テキストP.337～342参照）

問題 35 3
(解説)

基準期間がない法人の納税義務の判定に関する設問である。設問の前提により、特定期間の課税売上による特例及び、特定新規設立法人の特例に関する適用判定は除外される。（103/下テキストP.351～352参照）

1. 課税事業者となる。課税事業者選択届出書は、原則として選択を行おうとする課税期間の開始日の前日までに提出する必要がある。ただし、事業開始の日の属する課税期間に限り（設問では第1課税期間）、その課税期間中の提出でもよい（消法第9条参照）。
2. 上記により、課税事業者となる。
3. 課税事業者とならない。その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である場合には、免税事業者の特例の対象とならない。設問においては期首資本金が10万円であるため、第1課税期間は免税事業者の特例の対象となる（消法第9条参照）。
4. 上記により、課税事業者となる。期首資本金が1,000万円以上であるため、第2事業年度は免税事業者の特例の対象とならない（消法第12条の2参照）。

104. ファイナンス理論と投資分析

問題 36 3
(解説)

104 テキストP.8～10を参照のこと。

1. 正しい。 $U = \sqrt{W/3}$ は上に凸な関数であり、この効用を持つ投資家はリスク回避的な投資家である。
2. 正しい。 $0.5 \times \sqrt{0/3} + 0.5 \times \sqrt{30,000/3} = 0.5 \times 100 = 50$ である。
3. 誤り。 $50 = \sqrt{W/3}$ より、 $W = 50^2 \times 3 = 7,500$ である。
4. 正しい。投資機会Bの期待効用は $U = \sqrt{15,000/3} \approx 70.71$ であり、投資機会Aを上回る。

問題 37 1
(解説)

104 テキストP.16～18を参照のこと。

1. 誤り。リスク回避的な投資家であれば、リスクが同じ場合、期待値が高い資産を選択する。
2. 正しい。正規分布は左右対称であり、期待値を上回る確率は同じである。
3. 正しい。資産A、資産Bの期待値は異なるが、標準偏差は同じである。
4. 正しい。資産A、資産Bの標準偏差は同じであり、同じレンジの収益率を取る確率は同じである。

問題 38 2
(解説)

104 テキストP.20～23を参照のこと。

1. 誤り。この情報からはAとBの相関係数は確認できない。
2. 正しい。 $0.5 \times 5\% + 0.5 \times 7\% = 6\%$
3. 誤り。2つの資産の相関係数が小さくなるほど、ポートフォリオのリスク（標準偏差）は小さくなる。
4. 誤り。正の完全相関にある場合、分散効果は得られない。

問題 39 4
(解説)

104 テキストP.25～33を参照のこと。

1. 正しい。
2. 正しい。
3. 正しい。テキストでの説明の仕方とは異なるが、理解をしていれば正しい内容と気付けるはずである。
4. 誤り。同一の効率的フロンティアを想定していたとしても、投資家のリスク回避度によって最適ポートフォリオは異なる。

問題 40 3

(解説)

104 テキスト P. 33～39 を参照のこと。

1. 正しい。 $1\% + 1.2 \times (3\% - 1\%) = 0.034$ となり、3.4%である。
2. 正しい。市場ポートフォリオの期待リターンが正の値であることから、資産の期待リターンの順番はベータの順番に等しい。
3. 誤り。ベータがゼロである場合に、安全資産のリターンと等しくなる。
4. 正しい。ベータがゼロであってもアン・システムティックリスクが必ずしもゼロとなるわけではない。

問題 41 4

(解説)

104 テキスト P. 42～44 を参照のこと。

1. 正しい。シャープ・レシオが等しいとしても、必ずしもベータ値1単位当たりの安全資産利子率に対する超過リターンが等しくなるわけではない。
2. 正しい。ベータ値の値に見合ったリターンしか得ていないということであり正しい。
3. 正しい。トレーナーの測度は、横軸にベータ値、縦軸にリターンを取った平面上での、安全資産の利子率を切片とする直線の傾きである。切片が同じであるので、傾きが同じであれば両者は同じ直線である。
4. 誤り。シャープ・レシオとはトータル・リスク1単位当たりの安全資産利子率に対する超過リターンのことである。

問題 42 3

(解説)

104 テキスト P. 47～50 を参照のこと。

満期 n 年の割引債の割引率のことを n 年のスポットレートと呼ぶ。

問題 43 3

(解説)

104 テキスト P. 55～58 を参照のこと。

1. 正しい。
2. 正しい。
3. 誤り。単純平均ではなく加重平均したものである。
4. 正しい。

問題 44 1

(解説)

104 テキスト P. 61～65 を参照のこと。

- イ. 誤り。これはヨーロピアン・オプション取引の説明である。
- ロ. 誤り。値洗いや追加の証拠金を求められるのは、先物取引である。
- ハ. 正しい。
- ニ. 誤り。将来時点の取引を現時点で約定する効果が同じとなる。

問題 45 3

(解説)

104 テキスト P. 64～74 を参照のこと。

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 誤り。原資産の保有とコール・オプションの「売り」ポジションによる戦略をカバード・コール戦略と呼ぶ。

問題 46 2

(解説)

104 テキスト P84～95 を参照のこと。

1. 誤り。法人税や倒産コストが存在することを前提にすると、負債比率の大小は企業価値に影響を及ぼす。
2. 正しい。
3. 誤り。J-REIT では、導管性要件を満たすことで法人税の全部または大部分を損金にできるため、負債の節税効果は、ほとんど存在しない。したがって、J-REIT の資本構成を負債の節税効果と倒産コストの期待値のトレードオフ関係から十分に説明することはできない。
4. 誤り。企業価値における負債の節税効果と倒産コストの期待値には、シナジー（相互作用）ではなく、トレードオフの関係がある。

問題 47 1

(解説)

104 テキスト P97～113 を参照のこと。

1. 正しい。日経平均が下落しても、TOPIX が上昇することもある。
2. 誤り。日経平均は株価平均型のインデックスである。
3. 誤り。AJPI は、J-REIT の保有物件などを対象にしており、計算期間中に売買された不動産は、原則として除外される。
4. 誤り。東証 REIT 指数には、配当込みインデックスだけではなく、配当無しインデックスも存在している。

問題 48 4

(解説)

104 テキスト P116～121 を参照のこと。

- イ. 誤り。市場リスク（システムティックリスク）とは株式市場全体の変動に連動するリスクであり、一般的には景気変動や金利など経済全体に関連した要因によって生じる。個別企業もしくはその企業が属する業界特有の要因によって生じるリスクは「個別リスクもしくは非組織的危険＝アン・システムティックリスク」という。
- ロ. 正しい。
- ハ. 誤り。同説明文は「定率成長配当割引モデル」のことである。
- ニ. 誤り。同モデルでの計算式は、「株式Aの期待リターン＝リスクフリーレート＋エクイティリスクプレミアム×ベータ」である。

問題 49 1

(解説)

104 テキスト P134 を参照のこと。

インプライド・キャップレートは年間 NOI / (ネットデット+時価総額) で計算される。問題にある前提数値を当てはめると、 $10 / (100+150) = 4.0\%$ となる。なお、同計算にはリスクフリーレートやエクイティリスクプレミアムは使用しない。

問題 50 2

(解説)

104 テキスト P140～148 を参照のこと。

- イ. 誤り。GRESB (グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク) は 2009 年に創設された。
GRESB リアルエステイト評価参加者はグローバル、日本ともに年々増加しており、2022 年における J-REIT の参加社は合計 57 社にまで拡大している。
- ロ. 誤り。2022 年の ESG 債 (グリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティボンドの総称) の発行額は投資法人債発行額全体の 80% 近くに達した。

ハ. 正しい。

ニ. 正しい。